

주 의

제 목 건설폐기물 위탁처리용역 계약업무 처리 부적정

관 련 부 서 (전) ◀■■■■■본부 ○■■■■■부, ○■■■■■화력건설소 ■■■■■부

처 리 부 서 ♥▶■■■■■본부 ○■■■■■부

내 용

가연성 건설폐기물 위탁처리용역 계약시 계약담당자는 가격조사 방법으로 거래 실례가격 및 환경부 고시 기준 등을 활용하지 않고 계약요청부서에서 제출한 견적만을 활용하여 예정가격을 산출하였고, 용역설계자는 계약체결 전 낙찰자가 제출한 산출내역서의 적정성 검토를 소홀히 하는 등 계약업무처리가 부적정 함

1. 업무개요

○■■■■■화력건설사무소 ■■■■■부는 ‘○■■■■■화력 가연성 건설폐기물 위탁 처리 용역’ 계약을 ◀■■■■■본부 ○■■■■■부로 2017.2.3. 계약요청 하였으며, ○■■■■■부에서는 일반경쟁입찰에 의해 (주)♥♣♣●◆■과 2017.4.17. 계약을 체결하였다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)에 따르면 예정가격은 거래실례가격, 공포가격, 원가계산에 의한 가격, 견적가격 등의 방법을 이용하여 결정하여야 한다. 또한, 「계약규정」 제46조(계약서의 작성 및 체결) ①항은 계약체결전 구매요청부서로 하여금 낙찰자가 작성한 산출내역서의 품명, 규격, 수량, 단가의 적정성에 대해 검토하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

○●■■■■부 계약담당자는 본 계약건의 예정가격 산출을 위한 가격조사방법으로 거래실례가, 공포가격(물가자료지), 폐기물 종류별 처리단가를 정한 환경부 고시 등을 활용하여야 하나, 제3자가 제출한 견적만을 반영하였다. 그런데 해당 견적서는 계약의뢰부서(■■■◁▶●부)가 예산산정을 위해 2017.1.7.에 제출받은 것으로서, 계약담당자가 직접 가격조사를 시행하지는 않았다. 더욱이 [표1]과 같이 최초 입찰공고일(2017.2.8.) 이후 최종 4차 입찰공고일(2017.3.22.)에 이르기까지 「계약규정」 제53조(가격재조사)에 의한 총 3번의 가격재조사 기회가 있었음에도 가격재조사를 시행하지 않았다.

[표1. 입찰 시행 내역]

구분	입찰일	변경사항	비고	유찰사유
1차	2017.2.8	-	지역제한(충남)	단독입찰
2차	2017.2.20	-	-	단독입찰
3차	2017.3.9	일반경쟁입찰	-	단독입찰
4차	2017.3.22	적격심사기준	지역기업 가점 삭제	-

한편, 구매요청부서는 계약체결전 낙찰자가 작성한 산출내역서 각 항목 단가의 적정성 등을 검토하여야 하나, 본 계약서 내 산출내역서는 [표2]와 같이 폐기물별로 동일해야 할 수집·운반비⁴⁾가 특별한 사유 없이 [표3] 과 같이 서로 다르게 반영되어 있었다.

[표2. 건설폐기물수집·운반비(협회자료)]

구분		40km	60km
15톤 덤프트럭 중간처리 대상 폐기물 / 중량기준(1ton)	상차비	1,820원	1,820원
	운반비	13,340원	21,062원

4) 건설폐기물 수집·운반비는 폐기물 종류가 아닌 ‘중량(1ton) 또는 부피(1m³)를 기준으로 거리별 책정되며, 성상의 형태(분리된 상태), 지역에 따라 단가가 변동될 수 있다. [출처: (사)한국건설폐기물수집운반협회]

[표3. 산출내역서(2017.4.13.)]

구 분	상차비	운반비	비 고
폐목재	34,497원	51,745원	1ton 기준
폐합성수지	34,497원	68,994원	

결국, ◀■■■■■본부 ○■■■■■부와 ■■■◀▶○부는 본 건설폐기물 위탁처리
용역 계약을 체결함에 있어 예산산정, 가격조사, 산출내역서 검토 업무를
소홀히 하였는바, 계약규정과 계약업무처리기준 준수에 따른 설계기준
일원화로 예산을 절감할 수 있는 기회를 상실했다.

4. 조치할 사항

♥▶■■■■■본부장은

- ① 계약업무 중 예산산정 및 예정가격 결정시 계약규정 및 계약업무처리
기준을 준수하여 주시고,
- ② 예산산정 및 산출내역서 검토, 가격조사 업무를 소홀히 한 아래 직원들에
대해 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

소 속 (현소속)	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
♣♣♣♣본부 ♣♣♣♣부 (♣♣♣♣본부 ♣♣♣♣부)	◇◇	■■■	* * * * *	2016.02.16.~ 현재	주의 (☆☆☆☆본부)
♣♣♣♣본부 ♣♣♣♣소 ♣♣♣♣부 (♣♣♣♣본부 ♣♣♣♣소 ♣♣♣♣부)	○○	◆◆◆	* * * * *	2016.11.21.~ 현재	주의 (■■■■■본부)